



SUNAT



Firmado digitalmente por:
MONICA PATRICIA CLAROS
MONTALDO
ENCARGADO(E)
DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y
CONTABILIDAD
Fecha y hora: 11/09/2025 09:23

RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN

N.º 002023-2025-SUNAT/3D8500

DEVOLUCION

Callao, 11 de septiembre de 2025



MIRELLI LIDIANA
RENGIFO VARGAS
SUPERVISOR (E)
11/09/2025 08:57:22



WILLIAM VELASQUEZ
PORTOCARRERO
10/09/2025 09:03:58

VISTO, el **Expediente N° 118-URD999-2025-530165** de fecha 21.05.2025 (en adelante el expediente), mediante el cual **IMPORTADORA HNOS FARRO S.A.C.** identificado con **RUC N° 20602989471** (en adelante el usuario), con domicilio fiscal en JR. HIPOLITO UNANUE NRO. 1644 DPTO. 105 URB. EL PORVENIR LIMA - LIMA - LA VICTORIA, solicita la devolución de la suma de US\$ 8 743,00 dólares de los Estados Unidos de Norte de America, cancelada por concepto de tributos a la importación Liquidación de Cobranza N° **118-2023-112508** (en adelante la LC) asociada a la Declaración Aduanera de Mercancías N° **118-2023-10-182993** (en adelante la DAM), y;

CONSIDERANDO:

Que, el usuario sustenta su petición al amparo del Reglamento para la valoración de mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado con el Decreto Supremo N° 186-99-EF (en adelante el Reglamento) y modificatorias, solicitando en consecuencia la devolución de acuerdo con el Procedimiento RECA-PG.05 (en adelante el Procedimiento);

Que, habiéndose verificado, que para el caso de autos la acción de la SUNAT para devolver lo pagado indebidamente, no se encuentra prescrita, el monto solicitado en devolución es mayor al 10% de la UIT vigente al 1° de enero del año en que se presentó la solicitud de devolución, el usuario se encuentra inscrito en el RUC y que tiene legítimo interés para accionar al tratarse del importador; se tienen por cumplidos los requisitos establecidos en el Procedimiento;

Que, la Sección de Determinación de Valor procede con la emisión del **Informe de Determinación del Valor N° 118-2025-24201** de fecha 25.08.2025 (en adelante el IDV) en virtud del Artículo 11° del Reglamento que señala: "Cuando haya sido presentada una declaración y SUNAT tenga motivos para dudar del valor declarado o de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, podrá pedir al importador para que en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación o de la aceptación de la garantía señalada en el Artículo 12° del Reglamento, prorrogable por una sola vez por el mismo plazo, sustente o proporcione una explicación complementaria, así como los documentos u otras pruebas que acreditan que el valor declarado representa el pago total realmente pagado

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 11/09/2025. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002- 2021-PCM/SGTD.

URL: <https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itinteroperabilidad/valida/verificacion>
CVD: 0148 1233 9197 7452



o por pagar por las mercancías importadas (...) Una vez determinado el valor, SUNAT notificará al importador, indicando los motivos que tuvo para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y para haber rechazado el Primer Método de Valoración (...);

Que, respecto a los documentos financieros y bancarios presentados por el usuario, el IDV señala lo siguiente:

(...) Solicitud de transferencia 10/05/2023, voucher 10/05/2023, mensaje Swift 11/05/2023, estado de cuenta mayo 2023, constancia de recepción del libro o registro electrónico, reporte de información consistente, registros contables formato PDF de mayo 2023 del Registro de Compras; folio 1, folios periodo mayo 2023 del Libro Mayor; folio 1, folios periodo mayo 2023 del Libro Diario; folio 1, folios periodo mayo 2023 del Libro Caja y Banco.

En la Solicitud de transferencia no se observa la persona que solicita la transferencia según lo indica el procedimiento DESPA PE 01.10^a - VALORACIÓN DE MERCANCÍAS SEGUN EL ACUERDO DEL VALOR DE LA OMC. El mensaje SWIFT no se encuentra emitida acorde con los estándares internacionales del Society for World Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), por tal inconsistencia le resta su medio probatorio del precio pagado. Cabe señalar que un mensaje SWIFT es generado a través de una plataforma electrónica proveído por la misma sociedad SWFIT a sus afiliados (entidades bancarias). Los tipos de mensaje swift se agrupan en categorías de acuerdo con su primer dígito (MT 1XX, MT 2XX... MT 9XX, ETC.) conforme a su naturaleza o tipo de transacción (son nueve las principales). El mensaje Swift presentado no se verifica el tipo (código MT XXX respectivo), dicha información es indispensable, pues no todos los mensajes swift necesariamente acreditan el pago de una transferencia y para una transferencia no se emite un único mensaje swift necesariamente. Por los motivos antes expuestos no se cumple con el requisito contenido en el inciso c) del artículo 5 de la Resolución N° 1684 -Actualización del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 al no haberse demostrado documentalmente el precio realmente pagado o por pagar; se observa que la factura es FOB es decir que por principio de devengado debe registrarse en la fecha de embarque lo cual sucedió el 12/04/2023 pero se observa que fue registrado en mayo 2023. No cumple las formalidades de Ley para sustentar el primer método de valoración. En consecuencia, no resulta aplicable el Método del Valor de Transacción, de conformidad con el artículo 5° literal h) de la Resolución 1684, Actualización del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas de conformidad al artículo 12-B del D.S N°193-2020 Modificación al Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC vigente desde el 20/08/2020

Que, finalmente el IDV concluye que corresponde determinar el Valor en Aduana adoptando el valor de transacción de mercancías similares, para las series: 1 de la DAM, en aplicación del TERCER MÉTODO DE VALORACIÓN establecido en el artículo 3° del Acuerdo de Valoración de la OMC; en consecuencia, **se fijan tributos por el importe de US\$ 8 397,00 dólares**; asimismo, determinó que el usuario canceló la LC por US\$ 8 743,00 dólares, por lo que aplicando las reglas de imputación al pago previstas en el artículo 31° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por D.S.133-2013-EF, se verifica que no existen tributos pendientes de pago, **teniendo un saldo en exceso de US \$ 346,00 dólares**;

Que, de acuerdo con lo señalado en el IDV, al verificarse la existencia de un saldo de tributos pagados en exceso, correspondería proceder con la devolución de dicho saldo; sin embargo, para ello se debe tener en cuenta las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía - Ley N° 28194, aprobada por Decreto Supremo N° 150-2007-EF (en adelante Ley N° 28194);

Que, el artículo 3° de la Ley N° 28194 establece que las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo importe sea superior al monto a que se refiere el artículo 4° se deberán pagar utilizando los Medios de Pago a que se refiere el artículo 5°, aun cuando se cancelen mediante pagos parciales menores a dichos montos;



MIRELLI LIDIANA
RENGIFO VARGAS
SUPERVISOR (E)
11/09/2025 08:57:22



WILLIAM VELASQUEZ
PORTOCARRERO
10/09/2025 09:03:58

Que, a partir del 31 de diciembre de 2018 con el inicio de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1388, de conformidad con el artículo 3-A incorporado a la Ley N° 28194 y normas modificatorias, la obligación de uso de medios de pago en las operaciones de comercio exterior resulta exigible en los siguientes casos: Mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo por un valor mayor a S/ 7 000,00 soles o US\$ 2 000,00 dólares americanos;

Que por su parte el artículo 8° de la Ley N° 28194 establece que, para efectos tributarios, **los pagos que se efectúen sin utilizar Medios de Pago no darán derecho** a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar compensaciones **ni a solicitar devoluciones de tributos**, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada, restitución de derechos arancelarios;

Que, conforme al análisis realizado en el IDV y la documentación adjuntada, la empresa presentó: Copia Factura Comercial, Solicitud de Transferencia al Exterior del 10.05.2023; mensaje Swift 11.05.2023 estado de cuenta a mayo 2023; en beneficio de la empresa SHAOXING YUEFENG TEXTILE CO.,LTD, con motivo de la cancelación de la Factura N° YF231213 (US\$ 54 617,16) de fecha 12.04.2023, cumpliendo con acreditar el uso de medios de pago; en ese sentido corresponde proceder con la devolución del saldo en exceso de la LC por el importe de **US\$ 346,00** dólares, tal como lo señala el IDV.

Que, con el reporte de Cancelación emitido por el Módulo de Contabilidad se confirma el pago de la LC siguiente:

CODAO	NUME	FECH_LIQ	FECH_CAN	TC	T_SOL	T_DOL	TOTAL	OADV	OIGV	OIPM	DESC_B
118	23	112508	20230522	20230522	3.696	32314.00	8743.00	32314.00	3696.00	25436.00	3182.00 002

Que el usuario cumple con presentar Declaración Jurada indicando **NO** haber hecho uso del referido Crédito;

Que, en los módulos del SIGAD, así como en el RSIRAT de SUNAT, se verifica que el usuario **SI** tiene deudas exigibles pendientes de pago a la Administración Tributaria, según consta en el reporte emitido en la fecha del informe que sustenta la presente resolución, asimismo se constata que **NO** existe otro procedimiento de devolución anterior vinculado con la LC;

DEUDA TRIBUTARIA

RM LIMA
VAR04

Estado de Adeudos - Valores (Afectación Total)
RUC : 20602989471 IMPORTADORA HNOS FARRO S.A.C.

Etapas : Cobranza Coactiva

Nro.	Valor	Tipo	Tributo	Sigla	Periodo	Semana	Inicio	Sustento	Importe
1	8180020020026	RM	300108	MLTLEY	202107	0	12/08/2025	0290062921157	880.00

Que, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se debe reconocer un crédito a favor del usuario por la suma de **S/ 1 278,00 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)**, por el saldo en exceso; tasa inciso b), sin perjuicio de la fiscalización posterior a que estuviere sujeta;

N° LC (Tipo 29)	N° IDV	SALDO EN EXCESO	TIPO DE CAMBIO US\$	SALDO EN EXCESO S/
118-2023-112508	118-2025-24201	346.00	3.695	1,278.00



MIRELLI LIDIANA
RENGIFO VARGAS
SUPERVISOR (E)
11/09/2025 08:57:22



WILLIAM VELASQUEZ
PORTOCARRERO
10/09/2025 09:03:58

Estando al **Informe N° 2067-2025-SUNAT/3D8510** emitido por la Sección de Recaudación, cuyos fundamentos se reproducen en la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 164° y 205° de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo N° 1053 y sus modificatorias, concordante con el artículo 9° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF y sus modificatorias, el Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, D.S Nro. 127-2024-EF y R.S Nro.000149-2024/SUNAT que aprueban la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT; asimismo la R.S Nro.0000159-2024/SUNAT que aprueba el Texto Integrado del ROF, Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 000008-2023-SUNAT/300000 y SUPLENCIA Nro. 45237.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar **PROCEDENTE EN PARTE** la solicitud de devolución presentada, en mérito de los fundamentos expuestos en la presente resolución; reconociendo a favor de **IMPORTADORA HNOS FARRO S.A.C.**, un crédito por la suma de **S/ 1 278,00 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)**, afectando a las partidas presupuestales y/o cuentas indicadas a continuación, a lo que se agregará los intereses que se generen desde el día siguiente de la cancelación establecidos en el Artículo 38° del Texto Único Ordenado del Código Tributario; modificado por la Ley 31962; hasta la fecha de emisión de la Nota de Crédito Negociable y/o el correspondiente Cheque No Negociable :

Liquidación de Cobranza N°	Partidas Presupuestales											IMPORTE A DEVOLVER S/
	Tesoro Público					Terceros						
	Ad/ Valorem	IGV	ISC	Interés	TOTAL TESORO	SUNAT- Aduanas	SUNAT- Tributos Internos	Tribunal Fiscal	Rentas de Aduanas	IPM	TOTAL TERCEROS	
118-2023-112508	128.35	964.18	-	-	1,092.53	17.03	16.52	0.20	22.98	128.74	185.47	1,278.00

ARTÍCULO SEGUNDO.- La División de Recaudación Aduanera de la Intendencia Nacional de Control Aduanero (en adelante INCA) deberá aplicar el crédito reconocido señalado en artículo precedente, al pago de las deudas exigibles a cargo del solicitante que se detallan en la parte considerativa de la presente, actualizadas a la fecha de emisión de las Notas de Crédito Negociables y/o Cheques no Negociables respectivos, salvo que se verifique su cancelación.

ARTÍCULO TERCERO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, la División de Recaudación Aduanera de la INCA, emitirá la Nota de Crédito Negociable y/o el Cheque No Negociable a favor de la SUNAT para el pago de las deudas exigibles, y a favor del usuario por el saldo resultante, de corresponder.

ARTÍCULO CUARTO. - El beneficiario deberá presentar una carta, mediante el uso de la mesa de partes virtual, dirigida a la División de Recaudación Aduanera de la INCA, solicitando la emisión del Cheque o la Nota de Crédito Negociable, según corresponda, conforme al formato establecido en el Anexo 2 del mencionado Procedimiento General RECA-PG.05.

Regístrese y comuníquese.

MONICA PATRICIA CLAROS MOLTALDO
Jefe(e) de la División de Recaudación y Contabilidad

Distribución:
IMPORTADORA HNOS FARRO S.A.C.- (Notificación vía electrónica – SINE)
División de Recaudación y Contabilidad IAMC (E-Chaski)
División de Recaudación Aduanera – INCA (Copia vía E-Chaski) Inciso b)
Sección de Recaudación (Copia vía E-Chaski)
TEMA: Ajuste de Valor